

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6297/2533

นางสาว วิไล กระสานติ สุข กับพวก โจทก์
นาย เฉลิม ชัย เลิศศิริมงคลกุล กับพวก
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 86

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์โดยนำยืมทรัพย์สินของโจทก์อ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ขอให้ใช้ค่าเสียหายจำเลยให้การว่าทรัพย์สินที่นำยืมเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเช่นนี้ ข้อที่ว่าทรัพย์สินที่นำยืมเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่ของโจทก์ และลูกหนี้ตามคำพิพากษานำไปฝากโจทก์ไว้หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้เถียงกันอยู่ ศาลต้องฟังข้อเท็จจริงให้ได้ความอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ไม่ควรงดสืบพยานโจทก์จำเลย เมื่อโจทก์มีเหตุอันสมควรที่จะเข้าใจว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีได้ไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 จำเลยทั้งสองจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงร่วมกันนำขึ้นเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีร้องขอชดเชยทรัพย์สิน เสียชื่อเสียง

เกียรติคุณหรือทางทำมาหาได้ และไม่อาจขายทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ ขอให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ทรัพย์สินพิพาทเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจำเลยใช้
สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย และต่อสู้คดีอีกหลายประการ

ชั้นพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว
วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นละเมิดพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ทรัพย์สินซึ่งจำเลยทั้งสองนำยึดไว้
เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยทั้งสองเมื่อโจทก์ทั้งสองอ้างว่าทรัพย์สินที่
ถูกยึดไว้เป็นของโจทก์ทั้งสอง ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และโจทก์ทั้งสองได้
ร้องขอตทรัพย์สินไว้ตามสิทธิของโจทก์ทั้งสองแล้วก็ควรจะรอฟังผลของคดีเรื่องนั้นก่อน
การที่โจทก์ทั้งสองด่วนฟ้องคดีนี้เข้ามาจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่จำเลยทั้ง
สองนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็เพราะลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้นำ
ทรัพย์สินที่ยึดไปมอบให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับลูกหนี้
ตามคำพิพากษาให้ทำการค้ำแทน จำเลยทั้งสองนำยึดทรัพย์สินโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง เห็นว่าข้ออ้างของจำเลยทั้งสองที่ว่าทรัพย์สินที่
นำยึดเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่ของโจทก์ทั้งสองและอ้างว่าลูกหนี้ตามคำ
พิพากษานำไปฝากโจทก์ทั้งสองไว้ เป็นข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันอยู่จะต้องฟังข้อเท็จ

จริงให้ได้ความอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าจำเลยทั้งสองทำ
ละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองตามฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตนั้นเห็นว่า เมื่อโจทก์ทั้งสองมีเหตุอันสมควรที่จะเข้าใจว่าตนถูกโต้แย้ง
สิทธิจึงย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ได้

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ